

1. SYNTHÈSE

Ce rapport résume les informations sur la conciliation des revenus fiscaux et non fiscaux provenant du secteur extractif au Sénégal et constitue une partie intégrante du processus de mise en œuvre de l'ITIE. Dans ce cadre, les entreprises extractives et les organismes collecteurs (organismes collecteurs et autres Administrations) ont reporté respectivement les paiements et les revenus prévus par l'Exigence 4.1 de la Norme ITIE.

Les entités déclarantes ont été également sollicitées pour reporter d'autres informations contextuelles comme les données sur la production, les exportations, l'emploi, les paiements sociaux et autres données prévues par la Norme ITIE.

1.1. Revenus du secteur extractif

Revenus générés par le secteur extractif

Les revenus générés par le secteur extractif totalisent un montant de 118,1 milliards FCFA pour l'année 2015. La répartition de ces revenus par secteur se présente comme suit :

Tableau n°1 : Revenus du secteur extractif par origine (2015)

Revenus du secteur extractif 2015	En Milliards FCFA	%
Revenus provenant du secteur minier	108,2	92%
Revenus provenant du secteur des hydrocarbures	9,9	8%
Total	118,1	100 %

Les revenus générés en 2015 sont affectés à 86,8% au Trésor Public. Le reste des revenus est réparti entre le compte d'exploitation de la société nationale PETROSEN, les fonds propres des organismes collecteurs et des caisses de sécurité sociale, et les dépenses sociales. Le détail des revenus par affectation se présente comme suit :

Tableau n°2 : Revenus du secteur extractif par affectation (2015)

Revenus du secteur extractif 2015	En Milliards FCFA	%
Revenus repris dans le Budget de l'Etat (1)	102,5	86,8%
Revenus revenant à l'UEMOA et à la CEDEAO	3,5	3,0%
Revenus encaissés par PETROSEN	1,9	1,6%
Revenus encaissés dans les fonds propres des organismes collecteurs ³	8,4	7,1%
Paiements sociaux	1,8	1,5%
Total	118,1	100%

Source : Déclarations ITIE

(1) La contribution directe au budget de l'Etat est évaluée 102,5 milliards FCFA représentant 86,85% des revenus générés par le secteur. Le détail de la contribution budgétaire au secteur extractif par origine est présenté comme suit :

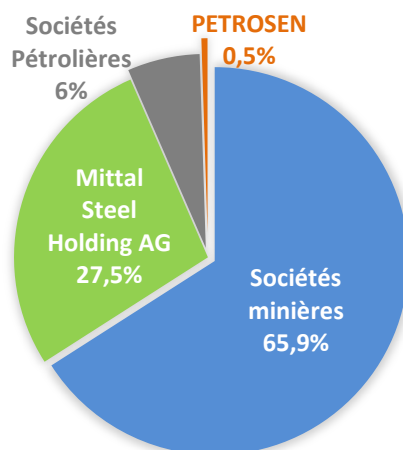
Tableau n°3 : Revenus extractifs alloués au budget de l'Etat par origine (2015)⁴

Contribution au budget de l'Etat 2015	En Milliards FCFA	%
Sociétés Minières	67,6	65,9%
Mittal Steel Holding AG ⁵	28,2	27,5%
Total secteur minier	95,8	93,5%
Sociétés Pétrolières	6,2	6,0%
PETROSEN	0,5	0,5%
Total secteur des hydrocarbures	6,7	6,5%
Total secteur extractif	102,5	100%

³ Il s'agit de l'appui institutionnel de la DMG et de la DEFCCS et les cotisations sociales perçues par la CSS et l'IPRES

⁴ Source : déclarations ITIE

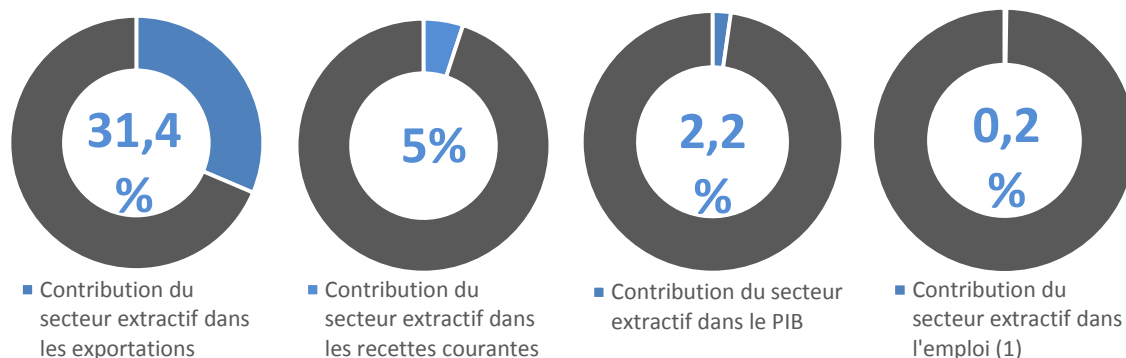
⁵ Les revenus provenant de la société Mittal Steel Holding AG sont décrits au niveau de la Section 4.3.3 du présent rapport.



Si l'on exclut le revenu exceptionnel provenant de la société Mittal Steel Holding AG, le secteur minier reste le premier contributeur au revenu extractif rentrant dans le budget de l'Etat avec un total de 67 646 millions FCFA soit 91 % des recettes budgétaires provenant du secteur extractif (hors revenus exceptionnel), suivi du secteur pétrolier avec une contribution totale de 6 710 millions FCFA (6 192 millions FCFA des sociétés pétrolières et 519 millions FCFA de PETROSEN).

Contribution dans l'économie

Sur la base des données économiques présentées au niveau de la Sous-section 4.6, la contribution du secteur extractif dans les exportations, les revenus de l'Etat, le PIB et l'Emploi se présente comme suit :



Il ressort de l'analyse de la contribution, qu'au même titre que les années précédentes le poids du secteur extractif est surtout perceptible à travers son effet positif sur la balance des paiements tandis que sa contribution dans le PIB ou dans l'emploi reste marginale.

(1) En absence de l'information sur l'emploi du secteur extractif, la contribution a été calculée en utilisant les effectifs des nationaux déclarés par les sociétés retenues dans le périmètre de réconciliation par rapport à la population active au Sénégal en 2015.

1.2. La production et les exportations du secteur extractif

En se basant sur les données déclarées par les entreprises extractives retenues dans le périmètre de conciliation, le détail de la production et des exportations du secteur extractif par type de minerais se présente comme suit pour l'année 2015 :

Tableau n°4 : Production et ventes des sociétés retenues dans le périmètre (2015)

Type du minerais	Unité	Quantité de Production	Exportation	
			Quantité	Valeur (En Million FCFA)
Or	Once	182 282	193 218	132 762
Argent	Once	-	17 887	165
Phosphate	Tonne	1 836 552	941 525	38 895
Attapulgit	Tonne	181 247	183 215	4 983
Ilmenite 54	Tonne	320 646	340 021	16 972
Premium Zircon	Tonne	23 516	22 427	14 246
Standard Zircon	Tonne	21 732	19 409	11 594
Ilmenite 58	Tonne	107 043	80 398	7 630
Basalte	Tonne	2 535 402	92 099	549
Rutile	Tonne	2 084	1 971	950
Calcaire	Tonne	4 992 067	-	-
Argile	Tonne	751 411	-	-
Latérite	Tonne	102 713	-	-
Leucoxene	Tonne	3 227	2 638	628
Ciment	Tonne	3 532 003	2 227 298	86 217
Total Secteur Minier				315 591
Gaz (*)	normo mètre cube	22 675 044	-	-
Total Secteur Pétrolier		22 675 044	0	0

Source : Déclarations ITIE des entreprises

(*)Toute la production de gaz a été commercialisée localement pour 3,7 milliards FCFA.

Le détail, par société, des données sur la production et sur les exportations est présenté au niveau de l'Annexe 9

1.3. Périmètre du rapport⁶

Sociétés extractives

Le présent rapport couvre les revenus provenant de toutes les entreprises extractives détentrices d'un titre actif au 31 décembre 2015.

Pour les besoins de rapprochement des revenus reportés par l'Etat, les entreprises dont le total des paiements au titre de 2015 est supérieur à 200 millions FCFA ainsi que les sociétés impliquées dans des transactions de troc ou dans des cessions des titres miniers ont été retenues pour soumettre une déclaration. De même les entreprises retenues dans le périmètre de rapprochement du rapport ITIE 2014 et dont le total des paiements se trouve en dessous du seuil de 200 millions FCFA ont été sélectionnées sauf si elles ne sont pas établies au Sénégal. La liste des entités déclarantes est présentée dans la Sous-section 3.3.1 du présent rapport.

⁶ L'approche détaillée pour la sélection du périmètre est présentée au niveau de la Section 3

Pour les entreprises extractives dont le montant total de la contribution est inférieur au seuil de 200 millions FCFA, leurs revenus sont reportés dans ce rapport à travers une déclaration unilatérale de l'Etat et des entreprises publiques.

Ceci a permis de rapprocher :

- 98,36% des revenus miniers ⁷ reportés dans le présent rapport ; et
- 97,30% des revenus des hydrocarbures reportés dans le présent rapport.

Flux de paiement

Le seuil de matérialité retenu au niveau des flux est égal à zéro. Autrement dit, le présent rapport couvre les paiements au titre des revenus des parts de production de l'Etat, des impôts et taxes sur les bénéfices, des redevances, des dividendes, des bonus de signature et autres paiements significatifs identifiés lors de la phase de cadrage.

En plus des flux de paiements obligatoires au sens de la Norme ITIE et du Livre Source⁸, le présent rapport couvre les droits de douane et l'impôt sur les rémunérations. Le rapport couvre également les données sur les paiements sociaux et les transferts infranationaux.

La liste des flux de paiement retenus dans le périmètre 2015 est présentée dans la Sous-section 3.2 du présent rapport.

Entités publiques

Sur la base du périmètre retenu des sociétés extractives et des flux de paiement pour l'année 2015, la DGID, la DMG, la DGD, la DGCPT, la DEFCCS, la DEEC, l'IPRES, la CSS et l'entreprise publique PETROSEN ont été sollicités pour la déclaration des recettes perçues auprès des sociétés extractives.

1.4. Résultats des travaux de conciliation

Flux de paiements

Les travaux de conciliation des flux de paiements ont eu pour objectif de détecter l'existence d'éventuels écarts entre les montants des paiements déclarés par les entreprises extractives et les revenus déclarés par l'Etat. Les écarts identifiés initialement ont été analysés et ajustés chaque fois que les justifications nécessaires ont été produites par les parties déclarantes.

Les écarts après ajustement non rapprochés sont résumés au niveau du tableau suivant :

Tableau n°5 : Rapprochement des flux de paiement agrégés (2015)

En million FCFA			
Paielements	Secteur Minier	Secteur Pétrolier	Total
Total des paiements des entreprises extractives	65 324	9 409	74 733
Total des recettes de l'Etat (*)	66 225	9 559	75 784
Ecart absolu	(901)	(150)	(1 051)
%	-1%	-2%	-1,4%

Source : Déclarations ITIE

(*) Les recettes du secteur minier n'incluent pas les recettes exceptionnelles issues du règlement du contentieux avec la société Mittal Steel Holding AG pour 28 milliards de FCFA. En effet, le tableau reprend seulement les recettes réconciliées. Les recettes exceptionnelles ont été prises en compte dans le calcul du revenu du secteur extractif au niveau de la sous-section 1.1 du présent rapport.

L'écart résiduel non réconcilié global s'élève à **1 051 millions FCFA** soit **(1,4%)** du total des recettes déclarées par l'Etat après ajustements. Il se trouve donc au-dessus du seuil d'écart acceptable fixé par le Comité National à 1%.

Le détail des écarts non rapprochés par origine ainsi que les ajustements opérés sont présentés et analysés dans la Section 5 du présent rapport.

⁷ Hors revenus exceptionnels - Mittal Steel Holding AG et les paiements sociaux

⁸ https://eiti.org/sites/default/files/migrated_files/french_eiti_standard.pdf

Données sur la production

Les résultats de rapprochement des données de production sont présentés dans la section 5.3 du présent rapport.

1.5. Exhaustivité et fiabilité des données

Exhaustivité des données

(i) Toutes les entreprises extractives retenues dans le périmètre de conciliation 2015 ont soumis leurs formulaires de déclaration.

(ii) Tous les organismes collecteurs ont soumis leurs formulaires de déclaration pour les entreprises extractives retenues dans le périmètre du rapport.

(iii) La situation des participations de l'Etat dans les sociétés d'hydrocarbures au 31 décembre 2015 n'a pas été communiquée par PETROSEN. Cette situation ne permet pas de se conformer à l'Exigence n° 2.6 de la Norme ITIE et de s'assurer qu'il n'y pas eu de revenus significatifs provenant d'éventuelles transactions sur lesdites participations.

Compte tenu des éléments susvisés et des écarts non rapprochés qui dépassent légèrement le seuil de matérialité de 1%⁹, nous n'avons pas relevé d'éléments pouvant remettre en cause l'exhaustivité des revenus du secteur extractif reportés dans le présent rapport.

Fiabilité des données

Entreprises Extractives

Toutes les entreprises extractives retenues dans le périmètre de conciliation 2015 ont soumis leurs formulaires de déclaration signés par la direction et certifiés par un auditeur externe.

Les informations relatives à la fiabilisation des données des sociétés pétrolières et minières sont présentées aux Annexes 7 et 8 du présent rapport.

Organismes collecteurs

Concernant les organismes collecteurs retenus dans le périmètre de conciliation 2015, la DGID et la DMG n'ont pas soumis des formulaires de déclaration signés par la direction.

Pour la certification, les déclarations de la DGID, la DGCPT, la DGD et la DMG ont été certifiées par la Cour des Comptes. La certification a porté sur les déclarations initiales avant les ajustements de l'administrateur indépendant. Un écart global de 395 357 084 FCFA est relevé entre les formulaires de déclaration communiqués initialement à l'administrateur indépendant et ceux certifiés par la Cour des comptes. Cet écart représente 0,39% du montant total des déclarations certifiées par la Cour des comptes et se détaille par organisme collecteur comme suit :

Tableau n°6 : Rapprochement des données certifiées par la Cour des comptes avec les données communiquées initialement à l'administrateur indépendant

Organisme Collecteur	Déclaration partielle	Données ITIE avant ajustements	Données Certifiées	Ecarts
DGID	Sociétés pétrolières	4 796 676 835	4 796 676 835	0
	Sociétés minières	33 114 207 244	33 114 207 244	0
	Déclarations unilatérale	10 383 019 110	12 035 843 812	-1 652 824 702
DMG	Sociétés minières	9 463 398 652	9 568 066 471	-104 667 819
	Déclarations unilatérale	373 797 643	476 044 635	-102 246 992
DGD	Sociétés pétrolières	982 971 244	27 504 336	955 466 908

⁹ Seuil convenu par le Comité National pour la matérialité des écarts

Organisme Collecteur	Déclaration partielle	Données ITIE avant ajustements	Données Certifiées	Ecart
DGCPT	Sociétés minières	9 516 941 281	9 517 595 051	-653 770
	Déclarations unilatérale	1 157 003 868	101 389 313	1 055 614 555
	Sociétés pétrolières	321 685 475	321 685 475	0
	Sociétés minières	1 614 166 770	1 564 055 618	50 111 152
	Déclarations unilatérale	28 414 064 742	28 219 506 990	194 557 752
Total		100 137 932 864	99 742 575 780	395 357 084

Aussi les déclarations des entreprises publiques PETROSEN et l'IPRES ont fait l'objet d'une certification de la part de leurs Commissaires aux Comptes.

En revanche les formulaires de déclaration de la DEEC, la DEFCCS et la CSS n'ont pas fait objet de certification. Le total des déclarations n'ayant pas fait objet de certification représente 0,61% des revenus déclarés par tous les organismes collecteurs et se détaille comme suit :

Tableau n°7 : Total des paiements déclarés par la organismes collecteurs n'ayant pas fait objet de certification

Organisme Collecteur	Total déclarations après ajustementss	% du total revenus déclarés
DEEC	66 771 120	0,06%
DEFCCS	118 803 460	0,10%
CSS	525 768 039	0,45%
Total	711 342 619	0,61%
Total des revenus déclarés par tous les organismes collecteurs		116 360 066 856
		100%

Compte tenu des constats ci-dessus indiqués, nous pouvons conclure avec une assurance raisonnable sur la fiabilité des revenus du secteur extractif reportés dans le présent rapport.

1.6. Recommandations

Sans remettre en cause les informations divulguées dans le présent rapport, nous avons émis des recommandations pour améliorer la mise en œuvre du processus ITIE au Sénégal. Les recommandations formulées sont résumées comme suit :

Tableau n°8 : Recommandations de 2015

N°	Titre	Type	Structure concernée	Recommandations
1	Procédures d'octroi des permis dans les secteurs miniers et pétroliers	Non-conformité aux lois et non application des meilleures pratiques	DMG, PETROSEN et DH	Mettre en place un groupe de travail incluant notamment les représentants des parties prenantes de la DMG, de PETROSEN et de la DH en vue d'élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport spécial sur les procédures d'octroi des permis dans le secteur minier et le secteur pétrolier et gazier.
2	Absence de suivi des engagements contractuels en devise	Non-conformité aux clauses contractuelles des CPP	PETROSEN	Mettre en place un suivi en devise étrangère des obligations contractuelles des opérateurs pétroliers.

Les constatations et les recommandations émises sont détaillées dans la Section 7 du présent rapport.

Tim Woodward
Associé
Moore Stephens LLP

150 Aldersgate Street
London EC1A 4AB

15 octobre 2017